

**עין משפט**
**גזר מצוה**

**צב א ב ג מיי פין מהל'**
**עבדים הלכה ד סמג**
**עשין פו טו"ע י"ד סימן**
**רסו טעף כ:**

**צג ד מיי פ"ג מהלכ'**
**אסורין בואה הלכה יז**
**סמג גלוין קסז:**

**מוסף רש"י**

לא תורה בראה. אלא ברא הקב"ה את האלק' להיות בלא יישוב, אלא לשנת יצרה (תניגה ב.). המשחרר חצי עבדו רבי אומר קנה. הטעם אומר חצי (לעיל ב.). קנה לחציו, והו חציו בן חורין ואש"פ שלא שמריו טלו יט לו ד לקבל את גטיו, ונטו וידו בלץ כחמ' (תמורה ב.). לה לה מאשה. כתיב הכא וכתב לה, וכתב ההם וא חפשה לא נתן לה (תניגה ד.). כח טוה' עדיף ליה. טע' לה להשמיטת כח דכתיב תמית, שהוא סומ' על שמעמו ואינו יול' להמית, אלא כח האסורין אינה ראויה שכל יטולין להשמיר ואפילו כה המותר (ביצה ב.). פדויה ואינה פדויה. והפדה לא נפדמה משמע פדויה ואינה פדויה (בריתות יא.).

**פסקי רי"ד**

בת חורין אינו יכול ביטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ולרביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושהו ירוח וכותב לו שטר על חצי דמיו חזרו ב"ה להורות בדברי ב"ש. פי' כגון בעד של שני שותפים ושחרר אחד את חלקו ולמה אין חולקין מלאכתו ירו בניהם בכל יום ויום וחקני שיום אחד יעבוד רבו ויום אחד עצמו מפני שאומר רבו הוא עבדו ואתם עושים אותו שותף לי מ"ה תקנו שיהא עובד יום אחד לרבו ויום א' הוא חפשי לעצמו ואם מצא מציאה ביום של רבו הכל של רבו או מצא מציאה ביום של עצמו הכל של עצמו לא שיהלך המציאה בניהם והיו שאומ' תקנתם את רבו שלא תהא מלאכת ידיו בשותפות שאין רבו מותרזה בכך להיות שותפו אלא עובד את רבו יום א' כמו עבד שכופהו בעל ברחו למלאכתו וכל המציאה של אותו היום שלו כן פחת הגניזה נמי שלו וכמו דאמרי' בגמ' (מב.). נגחו שור יום א' רבו לרבו יום של עצמו לעצמו ולא אמרי' שיהלך בניהם דומי פחת הגניזה: לישא שפחה אינו יכול מפני שחציו בן חורין אינו יכול מפני שחציו עבד ואש"פ דעבד מותר בממזרת כדאמרי' בקידושין בסוף פ' האומר (טז.) דרבי טרפון אמר עבד נושא ממזרת וממזר נושא שפחה ומסקינן התם הלכה כר' טרפון אפי' גירות ומשחררת אינו יכול לישא דדוקא ממזרת האסורה לישראל יכול לישא אבל גירות אי משוחררת המותרת לישראל אינו יכול לישא העבד שלא יחא שוה

## מא:

טהרה דסבורה שלא יחשב אסור כמו שהיא אינה חוששת דהא מיינסבל לישראל והא דאסור נתין בשפחה טפי מממזר אע"ג דשניהם פסולי קהל דנתין אית זיה לאו דלא תתחנת אור"מ משום דנממזר לא שייך לא יהיה קדש דכולי מקדשות קאמי מאסור דלא תפסי

קדושין ואף על גז דאסור בזכר ובצנהמה<sup>[א]</sup> דנפקי נמי מלא יהיה קדש ובפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נד.): לא שרינן אלא קדשות דלתי מיניה והא דשרי חרורי צנתיני ואסירי בשפחה אע"ג דצתרווייהו איכא לאו אור"מ דנתיני ילפינן משאר פסולי קהל כגון עמוני ומואבי ומלרי ואדומי דשרי צקהל גרים דלא אקרי קהל אבל עבדות דלאו בני קדושין נינהו לא ילפינן מייניהו: **ל**א תוהו בראה לשבת יצרה. הא דלא נקט קרא דפרו ורבו משום דלי הוה יכול לקיים שבת כל דהו משום מות פרו ורבו לא הוה כפינן ליה<sup>[ב]</sup> והכא כפינן ליה כדפירשנו אי נמי נקט האי קרא משום דמוכחא דמלוה רצה היא וכן בפ' צתאל דמגילה (דף סו.) מיייתי לה גבי מוכר ספר תורה ללמוד תורה ולישא אשה דקאמר שאני תלמוד תורה דלמר מר גדול תלמוד תורה כו' אשה נמי לא תוהו בראה וה"ר יצחק ברצי מרדכי מפרש דנקט לשבת יצרה משום דשייך אף צד עבדות אבל פרו ורבו לא שייך אלא צד חירות וכן משמע קאמ צירושל' דפרקין (ה"ה) ודפ"ק דמ"ק (ה"ד) דלמר תמן תנן אין נושאין נשים צמועד שמעון צר אצל צסס ר' יוחנן אומר מפני ציול פריה ורביה פירוש שאני יומתין מלישא עד המועד שהוא זמן שמחה ופניו מכלוס צעון קומי רצי אסי העצד מהו שישא צמועד<sup>[ג]</sup> אמר להון נשמענה מן הדא יעטל והלא לא נצרא העולם אלא לפריה ורביה ואמר שמעון צר אצל צסס רצי יוחנן כל שהוא מלווה על פריה ורביה אסור לו לישא צמועד פירוש כל שהוא מלווה על פריה ורביה משום לשבת יצרה כגון עצד אצל אפרו ורבו ודאי לא מיחייצט) ולפי זה בשפחה נמי שייך זה שבת והא דלא כפינן בחציה שפחה וחציה צת חורין אלא היכא דנהגו צה מנהג הפקד' היינו משום כיון דלא מיפקדה אפרו ורבו שמה גס לאחר שמתחבר כל תקיים: **ב**ופי' את רבו ועושה אותו בן חורין. וא"מ וכי אומרים לאדם טעא כדי שזכה חציך דהכי אמר צפ"ק דשבת (דף ד.) גבי הדניק פת צתנוי<sup>[ד]</sup> וי"ל דדוקא התם אמרינן הכי משום דפשע שהדניק סמוך לחשיכה אצל הכא דלא פשע לא וכן בפ' צתאל דערוינן (דף קג.) אמר כהן שעלתה לו צילת חצרו חומכה לו צשיניו דקעציז שזות כדי שזכה חצרו צעצודה וכן צריש תמיד נשחט

(פסחים דף נט.) אמר מחוסר כפרה צעריז פסחים שמיצא כפרתו אחר תמיד של צין הערצים דעשה דפסח שיש צו כרת דחי עשה דהשלמה אלמא קא עברי כהני צעשה דהשלמה כדי שזכה זה בפסח וחציה שפחה וחציה צת חורין דכפו את רצה (לעיל לח.): משום דנהגו צה מנהג הפקד אע"ג דהם פושעים כיון שהיתה מותרת אחריהם ומשדלתן לזנות חשיצי כאונסים ועוד דמלוה דרצים שאני<sup>[ה]</sup>: **ד**ב **ב"ע** גזירה שוה עדיפא. צריש איחזו מקומן (וצחים דף מט.) **ו**צפ' דס שטיטה (כריתות דף כז.) פליגי ר"ע ורצנן צספק מעילות ומשמע דלכ"ע הקישא עדיפא הכא שאני משום דעיקר שטר מג"ש נפקא לן<sup>[ו]</sup> י: **מ**ה **ל**אשה בוי'. אע"ג דג"ש מופנה היא דילפינן מינה מילי טוצא מ"מ<sup>[ז]</sup> כיון דאיכא למיפרך<sup>[ח]</sup> שצקינן לה משום הקישא<sup>[ט]</sup>:

לישראל ואצ"ג דממזר מותר בגירות כדאמרי' התם (עג.) דקהל גרים לא איקרי קהל דוקא ממזר שיש בו קדושת ישראל מותר בגירות אבל עבד שאין בו קדושת ישראל אסור בגירות המותרת לישראל הלכך מי שחציו עבד וחציו בן חורין הוא אסור בין בשפחה בין בבת חורין ואי ק' אמאי תנן ביטל והרי מותר בממזרת דעבד נושא ממזרת כדאמרן ומשוחרר נמי מותר בממזרת כדאמרן בפ' עשרה יוחסין (טז.) גירי חורוי ממזרי נתיני שותקין ואסופי מותרים לבא זה זהו אלמא עבד משוחרר מותר בממזרת (ולמה) [ולאן] ביטל [ולמה] נכף את רבו לשחררו תשובה מפני שאומר העבד אי אפשר ליקח ממזרת שיהו בני ממזרים ולא יהיה להם תקון עולמית שאם היה יכול לישא שפחה יהיו בניו עבדים ויש להם תקנה או בתשור או כפדיון אבל ממזרים אין להם תקנה עולמית מ"ה כופין את רבו לשחררו ואע"פ שהעבד נושא ממזרת אין בניו חולכים אחריו להקרא עבדים אלא אחר האם חולכים והם ממזרים והכי אמרי' התם בפ' האומר דדוקא הוכרים יכולים ליטער ולא הנקבת כשנושא ממזר שפחה ולדה

## השולח פרק רביעי גימין

**צס חורין אינו יכול** לישא מפני דל עבדות שצו: **לא תוהו בראה**. יוצר הארץ לא על תוהו להיות ריקנית ברא אותה כי אם לשבת להיות זה יישוב יצרה: **ג**ב' קנה. והוי חציו צן חורין: **ו**הפדה לא נפדסה. דגזי שפחה חרופה איכא דדריש ליה צפדויה ואינה פדויה

לקמן וצמסכת כריתות (דף יא.) חציה שפחה וחציה צת חורין וסתם פדייה צכסף וצצוה כסף: **ח**ופשה לא נתן לה. היינו שטר דגמר לה לה מאשה: **מ**ה **כסף** צין כולו צין חציו. כדיליף מוהפדה לא נפדמה: **מ**ה **אשה** לחציה לא. אין אשה מתגרשת מצעלה לחצאין: **רצנן** ספדי ג"ש עדיף. דלא שצקינן ג"ש וילפינן מהיקש. ורצי סצר היקש עדיף דכי איכא למילף מהיקש ומג"ש שצקינן ג"ש וילפינן צהיקש: **ד**קוני **עלמא** גזירה שוה עדיפא. דכיון דמופנה לדקוש הוי ליה כמאל דכתביה צגופיה דקרא דהא קרא יתירא הוא וכי לאו מופנה נמי ואין להשיצי עליה כיון דמסני גמרינן לה דאין אדם דן ג"ש מעצמו איחי עדיפא מהיקש: **ש**ן **אינה** **יואשה** **צכסף**. לפיכך אינה מתגרשת לחצאין: **ס**אמר **צשפחה** **שיואשה** **צכסף**. הלכך סאמר צשפחה צשטר תלא אף לחצאין: **ד**ברה **סורה** כו'. ולעולם צשפחה גמורה משמעני: **לא קנה**. דגמר לה לה מאשה: **צשטר** הוא דפליגי. דהר פריך נימא צהן מתניתא שטר נקט דוקא דאילו צכסף דצרי הכל קנה: **נימא** סיהוי **סיוצבא** **ד**רצ **יוסף** **צפרסי**. חאל דלמר צשטר רצי מודה והכא תניא דפליגי ועוד דלמר רצ יוסף דצכסף פליגי וצרייתא דיקא דצכסף מודו רצנן דקנה: **ל**הודיעך **כחו** **ד**רצו. דאפי' צשטר דאיכא למגמר לה לה מאשה דלא תיפוק לחצאין פליגי: **ל**הודיעך **נתן** **ד**רצנן. דאפי' צכסף דאיכא למדרש והפדה לא נפדמה פליגי: **י**כול **לגל**. שזלה פדויה ונתאכרסה לעבד עברי קנה משמעני וקאמר דלא יומתו מחמת נילוף תלמוד לומר לא נפדמה: **אי** **לא נפדסה** **י**כול **לגל**. דלא נפדמה כלל ואפ"ה מייחצי אסא אציאה דידה הואיל ונתייחדה לעבד עברי שמותר צשפחה: **אין** **לי** **אלא** **צכסף**. דלמרני ציה דנפקא לחירות: **צשטר** **חציו**. שיואשה לחירות: **אין** **לי** **אלא** **חציו**. **צכסף**. וכ"ש כולו: **או** **כולו** **צשטר**. אצל חציו צשטר עדיין לא למדנו שאם שיתר חציו יהא חציו צן חורין: **צשלמא** **ל**רצ **יוסף** **לצתר דאיוטוב**. ואוקימנא על כרחין דצתרווייהו פליגי: **הא** **מני**. דלמר דצתרווייהו נפקא לחצאין רצי היא: **אלא** **ל**רצ. דלמר צשטר פליגי אצל צכסף דצרי הכל קנה: **רישא**. דקמני צכסף לחצאין דצרי הכל: **ו**סיפא. דקמני אף צשטר לחצאין רצי היא ולא

רצי **אמר** **רצי** **היא**. רצי אמרה לכולה דאית ליה צתרווייהו קנה ורצנן אפילוהו עליה צעלמא אשטר ולא אכסף והא מתניתא מיהא איחו אמרה. ול"ג ונסקי לה אציאה דתנאי: **מוקים** **ל**ה. דמשכחת חציו עצד וחציו צן חורין צכסף ודצרי הכל: **ש**ל

מזורים ואי ק' ולימא ליה הכרי לי חציין בעבד עברי ואתן לך שפחה כנענית (קשה דהמכר עצמו אסור בשפחה כנענית כשאר כל ישראל עוד קשה דעבד עברי אם אין לו אשה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית עיין בהרמב"ם פ"ג מהלכות עבדים) ועד שנתיק לרב נתיק לעבד שימכר לו. תשובה אומר לך העבד אינו מוכר עצמי בק' מנה אינו שוראל חירות. כ"ד הוא שכופין את חרב ולא העבד כופה אותו הלכך אין תקנה אלא שנכופי הרב לשחרר וליקח דמיו שלא יחזור לו עבדים אם רוצה לקנותם: ת"ר המשחרר חצי עבדו ר' אומר קנה וחכ"א לא קנה ואמר רבה מחלוקת בשטר דר' סבר וחסדאי לא נפדחה או חפשה מקיש שטר לכסף מה כסף בין כולו בין חציו אף שטר בין כולו בין חציו. ורבנן גמרי לה מה מאשה מה אשה לחציה לא אף עבד נמי לחציו לא אבל בכסף דברי הכל קנה פדויה ואינה פדויה. פי' קרא משמעני בחציה שפחה וחציה צת חורין והתם פדיון הוא בכסף ובשוה כסף והלכתא כרבנן דקדיל' הלכה כר' מחבירו ולא מחבירו: בעבד של שני שותפים

מסורת הש"ס

(א) לעיל כז. (תמורה כה:), (ב) לעיל לג. (ש"נ), (ג) וצחים מתא, (ד) קדושין פ: (ש"נ), (ה) רש"ל מ"ג, (ו) גבירות ס. (ש"נ), (ז) כריתות יא, (ח) ג"ל בודלה, (ט) ועי' הטייב מוס' מוגה צ: ד"ה לא תוהו), (י) לעיל לח: לקמן מג"ז, (יא) גבירות מז"ז, (יב) ועי"ע מוס' וצחים מת. ד"ה דכ"ע ומוס' גבירות נט. ד"ה דומיא)

**תורה אור השלם**

1. כי בה אמר יי בורא השמים הוא האלהים יצר הארץ ויגשה הוא בונה לא תהו בראה לשבת יצרה אני יי ואין עזר: ישעיהו מה יח עזר: ואש כי ישכב את אשה שכבת זרע ותוא שפחה נהרפת לאיש ותפדה לא נפדחה או תפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא תפשה: ויקרא יט כ 3. כי יקח איש אשה ובגדלה וקהל אם לא תמצאן הן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בגדה ושלחה מביתו: דברים כד א

**גלוין הש"ס**

**ג**ב' יימא תתוי תיובתא. כעין זה פוסק דף ד ע"צ ע"נ:

**הגהות הב"ח**

(א) במשנה כופין את רצו. כ"ז ל"ע מגמ' דנרסית דף מז ע"ז:

**מוסף תוספות**

א. תוס' צ"צ יג. תמוז: אפי' למאן דמפיק להו בפ' ד' מיתות מלא ידיה קדש דאין להתירו בקדושות אלא באותן שהוא בא ממנו ומקדושות דזכר ובהמה לא בא. ג. לרבו דלא מייחייב בת כיון דאנוס הוא. מוס' לעיל ע"א ד"ה ספא. ג. פי' יחדו שפחה. מוס' האש"ז. ד. דלא התירו לאחר לזדוהת שלא מייחייב זה. ה. האש"ז. ו. לכן קאמר דג"ש עדיפא, טרוב [לנו] לעשות [ה]נאש' דהתרו שטר בשפחה כמו גט דאשה שלא להעיל [ב]חציה, מלעשותו כמו כסף שמוקן לו ויחפדה, דהא מנט אשה נקמט שטר שחרור. מוס' וצחק מה. ד"ה טעל. א. (ד)צבי סבר. רענו קרשקש. א. לגבי חצי דניא, ואיכא נמי היקשא, האי דינא. רענו קרשקש. ו. ורבנן סברי כיון דאית לן גזיש לגמרי גמרי' לה לכל דבר. רענו קרשקש.

**פסקי רי"ד (המשך)**

כמות אבל כשהנושא עבד ממזרת אין בניו הולכים אחריו להקרא עבדים אלא אחר האם והם ממזרים דעבד אין לו חיים וזרעו הוא זרע חמור הלכך בניו